

4.3 相干谬误

相干谬误是一种赤裸裸的错误，发生于一个论证所依据的前提与其结论没有真实关联之时，或许称之为不相干谬误更贴切。因为关联的缺失，前提就不可能为其结论的真实性提供保证。当然，这种论证的前提常常在心理上与结论是相干的，它们可能会唤起人们导致接受结论的态度。错误就产生于以语言的感情特征支持结论而并未给出客观理由。很多谬误传统上都有个拉丁名称；有些拉丁名称，已经进入普通英语语言之中。我们在这里将既使用拉丁名称又使用英语名称。以下我们主要集中于几种相干谬误的讨论。

R1.诉诸大众(Argument Ad Populum)

这种谬误有时被定义为诉诸情感所犯的谬误，但这个定义太宽泛，包含了大多数相干谬误。它的狭义定义是通过唤起群众的感情来赢得大众对结论的认同。诉诸大众论证是最糟糕的却也是最为常见的谬误之一。诉诸大众是每个蛊惑人心的政客和宣传家面临动员公众热情的任务时所依赖的手段。它之所以是谬误，因为演讲者（或作者）依赖表达性语言和其他手段蓄意激起对支持或反对某事的热情，而不是致力于提出证据和合理论证。爱国主义是一种容易激发情感的常见因素，我们也都知道那些在爱国主义名义之下的可怕虐杀与不公正行为。阿道夫·希特勒激起德国听众的种族主义热情的演讲可以作为一种经典范例。爱国是一种可敬的高尚情感，但是为了操控和误导听众而诉诸这种情感，在智力上是低劣的。在塞缪尔·约翰逊(Samuel Johnson)看来：“爱国主义是恶棍的最后避难所。”

当国家事业进展良好的时候，并非“恶棍”的作者也可能会用到爱国主义论证。这种对信念的情感辩护缺乏智力上的价值，但这种错误论证的结论可能会得到其他更合理的前提的支持。而若纯粹用情感作为前提，就是一种谬误。1775年3月23日弗吉尼亚殖民议会下议院通过了一项派遣军队至美国独立战争战场的正式决议，该决议之所以能够通过，是因为下议院受到了一个前所未有的激情洋溢的演讲的激

发。帕特里克·亨利(Patrick Henry)的这篇著名演讲是以如下呼吁结束的：

这是我们从事了多年的事业，我们告诫过自己不达到那个光荣的目标永不言弃！如果不是要如此卑鄙地半途而废，我们就必须战斗！我再重复一遍，先生们，我们必须战斗！我们只能依靠战斗和上帝来主持公道！已经无路可退，只剩下投降和奴役！我们的枷锁已被打好，波士顿甚至听到了它们步步逼近的声音！……究竟是如何珍贵的生命或甜蜜的和平需要用枷锁和奴役的代价去获取？阻止它，万能的上帝！无论别人怎么做，不自由，吾宁死！

据说，人们听了他的演讲之后，都沸腾了，齐声高呼：“战斗！战斗！”

如果演讲者的激情是为了让其听众相信某信念为真，那么该论证就是一个谬误。但是如果演讲者和听众都相信该信念，演讲者的目的只是激发听众做出支持该信念的行为，他展现的激情就起到了很好的作用。作为一个论证之前提的情绪和作为激发某种行为的情绪之间是有区别的。但是这种区分总是有问题的，因为如果演讲者成功地激发了某种行为，有人可能会说，正是基于情感，演讲者才使得他的听众相信了如下断言为真，即现在是行动的时候了或者达到那个目标的合适方式就是演讲者所说的方式。在辩论中争论什么行为更适合，诉诸情感总是不可避免的。

最为严重的诉诸情感可以在商业广告中找到，那里的运用几乎达到出神入化的境地。广告的产品都或明或暗地与我们渴望的或惹人好感的事物相联系。早餐的麦片粥与健美年轻、体魄健壮和精力充沛相联系，威士忌与豪华和成就相联系，啤酒与崇尚冒险相联系，汽车与浪漫、富有和性感相联系。广告产品描绘出的男人一般都是英俊而杰出，女人精明而迷人——或者干脆一丝不挂。我们这个时代广告艺术家的聪明和持之以恒足以使我们全部都在某种程度上受其影响，尽管我们决心抵制。几乎各种想象不到的手段都可以用来支配我们的注意力，甚至渗透到我们的潜意识之中。我们不断地被各种诉诸情感谬误操纵。

当然，某产品与愉悦感、满足感之间的纯粹联系本身并不是论证，但是，当这些联系印入我们的脑海，诉诸情感论证通常就暗含其中了。它暗示这些产品——可能是啤酒、香水或品牌牛仔——是与性感、财富、权力或其他令人羡慕的特质相联系的，因此我们购买这些产品就能获得那些与之密切相联系的成就。

所有这些糟糕的论证中，有一种论证尤其愚蠢，那就是说因为其他人都在这么做，所以我们也应该去购买（或参与和支持）。在激动人心的运动中，许多人会急切地随大流去做别人都在做的事情，因为这么多人都在做。基于这种现象，有人称上述谬误为从众谬误。在大众传媒中，厚颜无耻的从众谬误很常见，下面是最近ABC TV广告的原话：

为什么大众被庞蒂克汽车大奖吸引？是因为庞蒂克大奖吸引了如此多的人们，是因为——大奖吸引了如此多的人们！

这是诉诸大众的典型。

在民意调查中，诉诸大众热情尤其有害；众所周知的某些特定词汇的情感影响（消极的或积极的）可以使所设计的问题本身就产生出要寻找的回答，只要无所顾忌，调查者就能得到他想要的答案。或者，虽不是有意为之，因为疏忽，有些词汇还是会削弱调查结果。因此，在重要调查中，问题所使用的语词必须仔细掂量，尽量避免负载情感的语词，保证调查结果完整可靠。有时候，要完全避免情感的影响是很困难的。许多美国人支持反歧视运动，将其看作平等对待少数民族的一种政策。但是许多美国人也反对大学入学或雇用员工时的种族偏好。在这个话题上任何随机调查都将严重依赖于问题中使用的词汇：“反歧视运动”或“种族偏好”。

如果使用不同语词的问卷所得到的结果互相冲突，就说明问卷实际上问了非常不相同的问题。也许这是调查研究中的一个长期存在的问题。然而在论证中，逻辑的观点至关重要：如果一个论证的结论只是在前提提供的情感因素上得到辩护，那么该论证是一个诉诸大众谬误。

R2.诉诸情感/诉诸同情(Ad Misericordiam)

一种经常出现的诉诸情感的谬误论证被称作ad misericordiam。拉丁文“misericordiam”，字面意思为“同情心”。这种谬误就是对同情心的情感诉诸。

同情是一种可贵的人类反应，许多有识之士都认为正义需要与仁慈相结合。很多时候，罪犯面临的具体情境可以为这些惩罚中的仁慈做出辩护。例如，在审判的量刑阶段，对相应环境的鉴定和犯罪可能原因的分析都会被正式地呈于庭上，这没有谬误。但是，如果所有这些记录都是为了影响陪审团，使之断定实际有罪的被告无罪，谬误便产生了。当一个论证的前提（无论是明示还是暗示的前提）只是为了诉诸同情心，该论证就显然是诉诸同情谬误。这种谬误的特殊性就在于所诉诸的是别人的慷慨和仁慈之心。

民事诉讼中，原告的律师为寻求伤害赔偿金，常常大肆诉诸听众的同情，把造成伤害的原因说成是不知羞耻、冷漠无情的企业的暴行，或者将伤者描述为冷漠无情的官僚体制或不完善的人事机制的无助受害者。当事人的伤残情况以某种极其悲苦的方式安排展示出来。受伤的原告可能一瘸一拐痛苦万分地走进法庭。哈佛大学公共卫生学院的一项研究表明诉诸同情的确是有用的。当医生受到医疗失误的控诉时，判给原告罚金的多少更多地依赖于他们实际的伤残程度，而不是依赖于多大程度上能表明医生实际有行为失误。

在刑事审判中，陪审团的同情心与被告的有罪或无罪并无关联，但是出色的辩护律师常常设法激起陪审团的同情，有时这个激起同情的过程神不知鬼不觉。在雅典审判中，苏格拉底轻蔑地提到其他被告人由他们的子女和家人陪伴出现在陪审团面前，以求激起陪审团的怜悯之情而免除其责任。他接着说道：

我，生命处于危险中的我，将不会做任何这种事情。这种对比可能出现在他（陪审团成员）的头脑中，他可能反对我，愤怒地投票，因为他为此对我不高兴。现在，如果你们之中有这样的人，注意，我不是说确有，那么我可以诚实地回答他：我的朋友，我是人，和别人

一样，一个有血有肉的生物，不是像荷马所说的那种“木石之躯”；我也有一个家庭，有孩子，噢，雅典人啊，有三个儿子，一个几乎成人，另两个还年幼；但是，我将不带他们任何人到这里以请求你们判我无罪。

有很多方法可以拨动心弦。虽然常常能够获得成功，诉诸同情显然是一种谬误。在一次指控一个年轻人用斧头杀害了他父母的审判中，出现了最荒谬的诉诸同情的论证：面对其罪恶的大量证据，他的律师为其请求宽大处理，理由是他现在成了一个孤儿。

逻辑学家为其他错误的情感诉求起了具体的名字。因而，我们还可以区分诉诸嫉妒(ad invidiam)、诉诸恐惧(ad metum)、诉诸仇恨(ad odium)、诉诸骄傲(ad superbium)。在所有这些情况中，根本的错误在于论证以情感为前提。

R3.红鲱鱼(The Red Herring)

红鲱鱼是一种其效力基于注意转移的谬误论证。在讨论中，读者或听众被诱使专注于所讨论话题的某方面，即那些可能与讨论主题相关实际却与争论命题的真假无关的观点和现象，从而偏离了讨论的真正核心。在讨论的过程中，听者的注意力被转移了。一条红鲱鱼被拖过跑道。

该谬误有段非常有趣的历史。据说该短语来自一个拯救狐狸的故事，好心人在树林里挂上猎人们平时训练猎狗的熏鲱鱼（而熏鲱鱼的颜色也的确是深红的），让熏鲱鱼的味道与狐狸味相混杂，以此让激烈搜寻中的猎狗注意力分散、不知所措。许多情境中，任何蓄意的误导性线索一般都被称为红鲱鱼。文学中，特别是在悬疑或侦探小说里，故意加上某些角色或事故误导侦探和读者，以增加悬念丰富情节。暗示别有用心的政治目的或性丑闻，任何可以让读者分神的东西都起到了红鲱鱼的作用。热门小说和电影《达·芬奇密码》中的天主教主教的名字就是作者开的一个玩笑，在电影中，主教显然被误导了，他叫Aringarosa主教，意大利文释意为“红鲱鱼”。在财经领域中，

如果为了募资，一个上市公司的招股说明书一味谈论公司却对其股份言之甚少，那么该招股说明书也是一种红鲱鱼。

谬误论证应用该技巧的方式多种多样。一项合理税收政策的反对者可能将人们的注意力转向新的诱人集资方式，即政府支持的赌博。经济体系所带来的繁荣可以通过抱怨该经济体系所允许的不平等而被轻视。经济上的不平等很可能是过度或不公的，但是，如果该团体中的大多数成员都是合理地富足的，一般富裕的大多数与特别富裕的极少数人之间收入的巨大差距也不能驳倒这一事实。

杰出的政治专栏作家戴维·布罗德(David Broder)发现，最近在关于美国对中东外交政策的讨论中，某些人认为军事演习是我们国际态势的一个必要元素。但是正如布罗德指出的，说批评军事扩张的人就是“在反恐问题上立场软弱的”实际做的是一种修辞策略上的回应，是典型的红鲱鱼。

最近的另外一个例子来源于议会围绕一项立法的讨论，该项立法是为了强制公司保护员工养老的累积基金。其中一个立法者显然是在保护其企业捐赠者，他在该讨论中提了一个与论题全然无关的观点，即急需为退休职工如何处理其退休金提供更好建议的法案。这一法案的确急需。但正如一位评论者敏锐地指出的，“这与雇主挥霍他们员工的退休金有什么关系呢？这是一个红鲱鱼谬误.....在迷惑性的修辞中，史密斯先生用一个小的丑闻掩盖了主要的政府丑闻”。

再举一例：2006年杜克大学的三名学生运动员因强奸罪被起诉，后因检控明显地证据不足很快被撤销了。而当检察官被指控渎职的时候，该校的气氛变得紧张起来。该校的一名教员在当地报纸上为检察官和支持他的教员辩护。她在辩护的过程中指出，在杜克大学强奸案中，真正的社会灾难是“百分之十八的美国公民都生活在贫困线以下”，我们也没有“国家医疗保健或可行的儿童保育”。这鲱鱼是鲜红的。

R4.稻草人(The Straw Man)

与稻草人论战要比与实实在在的人论战容易得多。将对手的立场解读为非常容易驳倒的论点再加以反驳，显然是一种谬误。这种论证就犯了稻草人谬误。

因为这一谬误也是从真正的论点中将注意力转移，有人也许会认为该谬误是红鲱鱼的变种。但是在稻草人谬误中，这种转移有些特别：是将不同阵营原本复杂的冲突转向新的不同冲突，而不是还停留在原来的争论中。这种特殊的转移非常常见，以致基于这种转移的论证都有了自己特殊的名称，即稻草人论证。

道德或政治性的争论中，一个成功的论证往往需要一些合理和微妙的区别，或者一些详细描述的特例。任何争论中的极端立场——声称某一种行为总是错误的，或者总是正当的——都很难甚至无法得到辩护。因此，主张别人欲图反对的立场是无可辩驳的，乃是一种谬误，因为它过于绝对。针对虚假的对手，可能会取得胜利，但是通过这种胜利击败的也许只是一个稻草人。

强调扩大中央政府权力的人会被谬误地指责为在试图将政府转变为能影响到每个人生活方方面面的“专制头目”。这样的“专制头目”仅仅是个稻草人。任何强调将权力从中央下放到地方政府的人也可能被描述为高效政府的敌人，这也是一个稻草人。一般说来，稻草人论证都采取以下形式，假设要攻击的立场采用了最极端的观点，即任何行为或政策都会拒斥的观点。该论证很容易赢，但它的前提与预先假定的结论不相干。稻草人论证通常提出一个真的反驳或批评，该反驳可能是可靠的，但是它针对的是新的、不相干目标。

稻草人论证为其使用者带来特殊的风险。在争论中，如果一个批评者以比原话更为极端或更加不合理的方式来描述对手的观点，那么读者或听众有可能会发现这种夸张并以全然异于批评者期望的方式回应。读者或听众可能会感觉到描述中的不合理，对这种不公产生厌恶。更进一步，发现了这种扭曲的读者或听众甚至可能会因为这种不公而在理智上转向被误读的那一边，进而在心智上恰当地形成对谬误攻击的回应。原本要被劝服了的中立的人们也有可能因为不公正的谬

误论证转向对手那边。每个论证都有此类风险，稻草人谬误以特殊的力量招致了这种风险。

R5.诉诸人身(Argument Ad Hominem)

所有不相干谬误中，诉诸人身谬误或者ad hominem是最为致命的谬误之一。和其他许多谬误一样，这种谬误也很常见，但不同的是，除了对对手的不公（稻草人谬误也是不公的）之外，它还具伤害性，经常加给对手以严重的个人伤害，没留下任何机会给遭责难者揭露谬误或予以还击。

短语ad hominem译为“诉诸人身”。ad hominem论证的矛头并不针对对方论证的结论，而是直指结论的辩护人。这种人身攻击可能通过两种方式实现。由此，我们将该谬误论证分为两个主要类别：诽谤和背景谬误。

A.诽谤

在激烈的论辩中，参与者有时贬低对手的品格，否认他们的智力或推理能力，质疑他们的正直，等等。但是，个人的品格与他主张的命题的真假或推理的正误在逻辑上并无关联。单纯基于某种意见的提出者是“激进派”或“保守派”，该意见就可能被抨击为无价值的。但即便这种关于意见提出者的控诉是可信的，它与该意见自身的价值也不相干。

然而在心理上，诽谤可能是具说服力的。它可以激起听者对某提倡者的反对态度，进而促使听者的这种情感上的反对态度扩展至该提倡者的观点。例如，长期从事民事权利运动的法官康斯坦斯·贝克·莫特利(Constance Baker Motley)通过对其批评者以诉诸人身来辩护反优先雇佣运动，她写道：

抵制优先雇佣运动的人否认他们自己是种族主义者，但事实上他们真正的动机是种族歧视，他们认为非裔美国人以及混血人种天生低劣。

然而，关于反优先雇佣运动之论证的优缺点却并不能通过诽谤反对者的人品得到说明。

诽谤性诉诸人身有很多种变形。对手可能因为其特殊的宗教或政治信仰而被诽谤为“极右翼”成员或“疯狂的左派分子”，等等。一个结论可能会因为其拥护者或提倡者是那些被广泛认为品质不好的人或与这些人有密切关联的人而受到指责。苏格拉底被判决不敬之罪，部分原因就是他与那些被广泛认为对雅典不忠和品行上贪婪的人有联系。最近的例子是，克莱德·柯林斯·斯诺(Clyde Collins Snow)因为他在科学研究中所得出的结论而被指责为种族主义者，他回答如下：

在过去十年中，我致力于调研许多国家的失踪、毒打和非法迫害的人权受害者，这使我成了公众批评和政府撒气的靶子。然而，直到今天并没有一个批评者把我视为种族主义者。诋毁我的人中，有阿根廷的野蛮军事政务会辩护者、智利的皮诺切特将军的军事代表，危地马拉的国防部长以及塞尔维亚政府的说客。因而，古德曼(Goodman)先生（斯诺的指责者）找到了自己的有趣同盟。

这种“连带罪”是诉诸人身谬误的一个常见形式。

B.背景谬误

主张某观点的人的背景并不比其品质更与其主张的真相关联。诉诸人身谬误中背景谬误的错误在于，将这些个人背景当作相反论证的前提。

例如，如果仅仅因为对手的职业、国籍、政治联系或其他背景，就固执地迫使对手接受或拒绝某个结论，那么这样的论证就是谬误的。如果认为圣职人员必须接受某个给定观点，因为否定它就与《圣经》相矛盾，那么这是不公平的。再如，若认为政党候选人必须支持某项政策，因为它是其所属政党的纲领中公开宣示的，这也是不公正的。这样的论证与所论及的命题真假无关，它仅仅是力促某人接受背景。有人指责猎人毫无用途地屠杀没有惹人的动物，而猎人有时却通过指出其批评者食用无害牲畜来回应。这样的回应显然是诉诸人身，

批评者食肉的事实与证明猎人为娱乐而猎杀动物的合理性根本不沾边。

当某人的背景不仅仅是被用来作为攻击的基础，即暗示其缺乏一贯性或类似的东西，而且还在显然否定的意义上被应用的时候，这种诉诸人身有一个特殊的名称，拉丁术语为“*tu quoque*”，该拉丁表达式不好翻译，但它实际上的意思是“你是另一个”，或者更通俗地说，即“看谁在说话”。该论证的实质就是断定你（即第一方）跟我一样糟糕，跟你所抱怨的东西一样罪恶。但是，显然这种回应并没有驳斥掉原先的抱怨。也许第一方的确犯了正在讨论的这种错误，但是让人们注意第一方的过失并不能为第二方的清白提供支持。这就是该论证的问题。

用以下例子也许会说明得更加清楚。几年前，CNN的一位记者在阿富汗采访了基地恐怖组织的头目本·拉登，交流进行如下：

克利夫·阿尼特(CNN)：美国政府说你仍在资助阿富汗激进伊斯兰好战者的军事训练营地，你是国际恐怖主义的资助者……这是真的吗？

本·拉登：……在抱怨所有要求其权利的穆斯林领导人之时，他们却将爱尔兰共和军的最高官员作为政治领袖在白宫接待。无论在哪，我们都会发现美国是全世界恐怖主义和犯罪活动的领导者，美国并不认为向几千里之外的国家投原子弹是恐怖主义……当我们几十万伊拉克兄弟姐妹死于食物匮乏、医疗短缺的时候，他们也不认为这是恐怖主义。所以美国政府的话没有任何根据。

美国政府如何处理其国际关系大可以被批评，但无论美国这些行为哪些为真，对它的攻击还是没有回应对基地恐怖组织的指控。这是一个典型的背景谬误。

在严肃的论证中，对手的背景不是真正的问题，必须强调的是被主张或否认的东西的实质。在试图赢得支持或劝服他人之时，强调对

手的背景的确在修辞学上是非常有效用的。但是这种效用并不能弥补其错误。这类论证仍然是谬误性的。

背景谬误有时被用来表明对方的结论应该被拒斥，其理由是对方的判断被其特殊的境遇扭曲和控制，而不是通过推理或证据达到。对某团体有利的论证值得引起我们的讨论与怀疑，然而，仅仅依赖该论证的提出者是该团体的成员因此是自卖自夸的就攻击论证是谬误的。例如，赞成保护性税则的论证可能是糟糕的，但是这些论证糟糕并不是因为它们是由从该税则中牟利的制造商提出的。

背景谬误论证之一，称作**污泉**(poisoning the well)，尤为悖理。产生这个名字的事件典型地示例了这种论证。英国小说家和教士查尔斯·金斯利(Charles Kingsley)攻击著名的天主教智者约翰·亨利·卡迪拉尔·纽曼(John Henry Cardinal Newman)说，纽曼的主张是不能信任的，因为作为一名罗马天主教的牧师，他首先要忠诚的不是真理。纽曼反驳道，这种诉诸人身使他并且也使全体天主教徒的进一步论辩成为不可能，因为他们为自己辩护所说的任何东西都可以因被他人指责为根本不关心真理而遭到拒斥。纽曼说，金斯利“污染了对话之泉”。

诉诸人身论证的诽谤谬误和背景谬误之间，存在一种清晰的联系：背景谬误可以被看作诽谤谬误的一种特殊情况。譬如，当使用背景谬误明显或暗含地指责对手缺乏一贯性（在他们的信念之中，或者在他们的言行之间），它很明显就是一种诽谤；而用背景谬误指责对手由于其属于某集团或具有集团信仰而缺乏信任价值，显然也是指责对手具有自利偏见的诽谤手段。

这里需要一个重要的限定。诉诸人身论证是谬误的（对对手来说也通常是不公的），是因为对某人的攻击一般与这个人所提论证客观上的价值没有关联。然而，倘若某人做出了一个论断，该论断如果为真将会支持某结论，那么在某些情况下，通过怀疑这个人的证词来怀疑该结论是合理的。例如，在法庭上，让陪审团注意到证人的不可信是被允许的，以此也通常能有效地削弱该证人的证词所支持的断言。这可以通过展示出证词中的不一致达到，从而表明有些证词一定是假

的；也可以通过表明（而不仅仅是断言）证人撒了谎达到目的，这是一种诉诸人身，但在这里却是合理的抗辩。表明证词被采纳将给证人带来巨大的收益也可以削弱证词，这是一种通过背景的削弱。严格地说，这些都是诉诸人身上的考虑，但是基于它们被提出的特殊情境以及上述得到认可的评价证人之前后不一的规则，这些论证并不是谬误。

即便是在这些特殊情境中，对证人本身的攻击并没有构成被断言命题的假。揭示过去的不诚或欺骗模式，抑或表明以往证词的不一致可能会激起对说话者可信度的合理怀疑，但是关于事实之断言的真假只能由与其有直接关联的证据决定，而不能仅仅依赖于某些断定或否认该断言的人。在每个例子中，我们都必须追问：对这个人的诉诸人身与所讨论命题的真假是否相关？如果如一般那样，该诉诸人身与断言的真假不相干，该诉诸人身就是一个真正的谬误。

R6.诉诸暴力(Argument Ad Baculum)

假如有人通过诉诸暴力以确定某命题的真或使别人相信某命题为真，这似乎太奇怪了。用威胁或强迫的方法来胁迫对手很难算是一种论证。传统上，这种类型的谬误被认为是诉诸暴力或ad baculum论证（ad baculum的字面意思即诉诸棍棒）。很清楚的是，无论暴力被证明为多便利，它仍然无法取代论证这一理性方法。“强权即公理”并不是一条费解的原则，我们都反对它。

当然，暴力威胁不必是武力。近来，博伊西州立大学两位法学教授在丹佛大学法学杂志上发表文章，严厉批评博伊西·加斯凯德公司(Boise Cascade Corporation)——世界上纸张和木制品生产者之一。结果，这所大学发布了一个正式的“更正”声明：“这篇文章因其缺乏学术性及错误内容已经被撤销。”

该大学为什么要撤销这篇文章？博伊西·加斯凯德公司威胁起诉该大学了吗？“噢，”该大学的法律总顾问说，“‘威胁’是一个有趣的词。让我们这样说吧，他们指出受到的批评的确达到了可以提出诉讼的地步。”结果，该大学收到了一份那篇文章复制件，它来自博伊

西·加斯凯德公司的法律总顾问，附信说：“如果其中被标明之处以任何形式被丹佛大学继续发行，我已得到了对丹佛大学提起法律诉讼的建议。”

但是，也有比较含蓄地使用诉诸暴力的场合，在这些场合中，我们会说某些像论证的东西——一个明显的谬误论证——被呈现出来了。被提出的可能是一个隐蔽的威胁，或者一个如果所讨论的命题得不到完全赞同会有某些危险降临的暗示。无论怀疑或相信什么，某些特定的行为很重要。当里根政府的司法部长处于报刊引导的强大攻击下时，当时的白宫办公厅主任霍华德·贝克(Howard Baker)召集工作人员开会说：

总统仍然信任司法部长，我也信任司法部长，而且你们也应当信任司法部长，因为我们本来都是在为总统工作。谁若对此有不同意见，或者与此不同的动机、野心或打算，那么他可以告诉我，因为我们将不得不讨论他的去留。

可以说，没有人会被这种论证愚弄；被胁迫方可以适当地做出行动，但最后不必接受强加的结论为真。对此，20世纪的意大利法西斯主义代表回答说，真正的说服可以通过许多不同工具来进行，讲道理是一种，大棒是另一种；但是，一旦对手被真正说服，他们就会坚持它，而说服的工具却可能被忘却了。这种法西斯主义观似乎引导着当今世界上许多政府；但是，诉诸暴力的论证——依赖大棒或各种形式的**暴力威胁**——从理性上说都是不可接受的。诉诸暴力是对理性的抛弃。

R7.不得要领/不相干结论(Ignoratio Elenchi)

在相干谬误中，也许最难精确描述的就是最后要辨识的这种谬误。当一个论证走歪，即前提和结论之间出现“断裂”的时候，就犯了该谬误。这种歪曲在某些情境下可能会作为精巧骗术的工具，但更一般的情况是：该谬误是思维凌乱的产物，是推理过程中某论证的作者自己没有完全意识或掌握的混乱。

亚里士多德首先对非形式谬误给出了一个系统的分类，他对我们称为不得要领（不相干结论）的谬误做了如下解释：它是在试图拒绝其他人的论证过程中犯的 error。拉丁文 *elenchi* 来源于希腊文字，意为反驳或拒斥。不得要领是一种错误的拒斥，是由于其提出者没有完全理解争论中的命题而出现的混乱。其提出者拒斥或试图拒斥的是原来争论之外的另一个命题，他不得要领。例如，有人强调增加公立学校资金的重要性，其对手通过强调以下事实对这一点进行回应：一个孩子的教育在其接受正式学校教育之前就已经开始了，孩子的整个教育所包含的内容要远远超过学校教育的内容，在其接受正式学校教育之前就已经开始很长时间了。该断言是完全合理的，但是，它没有抓住对手的要领。一方提出了一个支持P的论证，以缓资金之急，而其对手反对的却是一个不相干的Q，即关于学前教育重要性的命题。

或者假设某项颇具争议性的税法修正案，例如取消遗产继承税被提出了。该税被认为是不公正的，因为所要继承的这些财产在被继承人获取他们的时候就已经纳过税了，因此再对这些纳过税的财产征税就是对相同的财产征了两次税。但是遗产税的支持者会说遗产法针对的只是可以承受该税的大额财产，并且我们政府需要这笔钱。该回应不得要领。遗产法当然可以得到辩护，但是被征税的遗产的额度和对所征收的资金的需求没有抓住之前论证的要领：该论证指出重复征税是不公平的。再如，当争论问题是发展一种新的和非常昂贵的武器系统是否明智时，则使用这样的前提就是不得要领的：这些前提仅仅简单地解释需要强大的国防。而所提议的武器系统是否真正需要，可能正是问题的关键。以非常一般的词项——国家安全、平衡的预算等——表述的目的，容易得到赞同；而困难问题却可能在于：这种特定措施可以促使得到所寻求的目标吗？如果可以，它比可用的替代措施更好——更有效率或更有成效吗？忽略这些具体问题而用某种更大的或更加吸引人的普遍东西来隐蔽具体问题，就犯了不得要领谬误。

在某种意义上可以说所有不相干谬误都是不得要领谬误，因为所有这些谬误中的前提和结论之间都有缺口。所有不相干的前提——红鲱鱼，稻草人，诉诸人身——都不得要领。这是真的，但是我们将该名称留给那些不符合其他类别的相干谬误。我们可以说不得要领是这

样一类包罗万象的谬误：其前提与所要达到的结论之间没有理性论证所要求的相干性联系。

还有一个相似的灵活表述，即广泛应用的推不出这个术语，意为“不能得出”：一个推不出谬误指的就是所述结论不能从前提中得出的论证。因此，在一般的意义上，所有谬误都是推不出谬误。2000年，作为美国总统候选人，乔治·W.布什说，他正在设想同意对宣判犯了谋杀罪并计划处死的犯人实行缓刑（在他作为得克萨斯州长的权力范围之内）。当被问及他在宣布正式决定之前为何要透露自己的意图时，他答道：

我认为，这件事情对我来说传达一个我可能做什么的信号是重要的，因为这是一件我们正在处理一个人的清白或有罪的事情。

“推不出(non sequitur)”这个术语也常常用于论证的失败很明显，前提和结论之间的缺口比较大的情形。1854年，在芝加哥的一次演讲中，亚伯拉罕·林肯说：“一个硕大的、粗鲁的‘推不出’谬误有时会两倍危险于一个精心打磨的谬误。”

不过，有时乍看像是“推不出”的谬误，再看却不是了。考虑这个历史性的“法律惨败”的报道：

囚犯先是认罪，后来他又说讲错了，法官允许他声明自己无罪。案件经过审理，陪审团宣告他无罪。“囚犯，”霍金斯法官说，“几分钟前你说你是个贼。现在，陪审团说你撒了谎。因此，你被当庭释放。”

概览

相干谬误

R1.诉诸大众

是一种非形式谬误，在这种论证中，对结论的支持是通过不正当地诉诸大众。

R2.诉诸情感/诉诸同情

是一种非形式谬误，在这种论证中，对某结论的支持通过不正当地诉诸听者的恐惧、嫉妒、同情心等类似的情感达到。

R3.红鲱鱼

用某些干扰来误导推理就犯了红鲱鱼谬误。

R4.稻草人

误读对手的立场，进而对扭曲过后的观点进行攻击就犯了该谬误。

R5.诉诸人身

不攻击命题的根据，而是将矛头指向命题的提出者，通过诽谤他或指出其特殊的背景来反驳命题就是诉诸人身谬误。

R6.诉诸暴力

依赖暴力或暴力的威胁而争取赞同就犯了诉诸暴力谬误。

R7.不得要领/不相干结论

如果某人反对的不是其对手原本的观点而是他错误地强加给对手的观点，则犯了不得要领谬误。

练习题

A.辨别和解释以下段落中的相干谬误。

1.如果没有办法抱怨英语，而你说得又不可原谅地清晰，那么就抱怨麦克风吧！这是雅克·希拉克(Jacques Chirac)在他关于伊朗核武器的评论之后所采取的策略。希拉克先生耸了耸肩膀，说道：“稍后可能会有另一个炸弹爆炸，不过那不是很危险。”媒体都被召集回来，被要求重新进行报道。“我本应该注意到我在说什么、了解到也许我会被记录下来的。”希拉克这样说道，好像问题是在那个记录，而不是他的评论。

——Stacy Schiff, "Slip Sliding Away," The New York Times, 2 February 2007

2.尼采本人比他的哲学更具哲学味。他关于权力、残忍和道德败坏的言论成了善良的年轻学者和体质病残者的嗜好。

——George Santayana, Egotism in German Philosophy, 1915

3.詹姆斯·G.布莱恩(James G. Blaine)像一位全副武装的战士、整装待发的骑士一样冲进了美国国会，将他的长矛直指那些诽谤他的国家和尊严的人的前额。

如果共和党要抛弃这位英武之士，它面临的处境将比任何其他临阵抛弃其将领的军队都更糟糕。

——Robert G. Ingersoll, nominating speech at the Republican National Convention, 1876

4.然而，现在英国国王说什么或做什么都不重要了；他已经恶意破坏了所有道德和人的义务，践踏了自然和良心，并以长期的、本质上的傲慢和残忍为他自己招致了普遍的怨恨。

——Thomas Paine, Common Sense, 1776

5.这个尴尬的专栏是个彻头彻尾的政党宣传册，里面充斥着无逻辑的论证、被歪曲或筛选过的信息、荒谬的总结以及古怪的旁白。它

简直就是理智所无法容忍的前提和不相干推论的大熔炉，这种不相干推论通常被当作对不切实际权利的“周六夜现场”式模仿。

——Michiko Kakutani, “Dispatch from Gomorrah, Savaging the Cultural Left,” The New York Times, 6 February 2007

6.我能记起的第一次竞选在我所在的选区进行的时候，我才七岁。那个时候我们都还没有党派，所以并没有多少人对那次竞选的宣传感兴趣。但是当有位候选人是王子这件事情被披露出来以后，民众的热情突然高涨起来。没有必要用姓氏或基督教来暗示这位王子是谁。加利略湖在上个世纪被肆意开垦出了大片土地，这位王子正是从中获得了其丰厚财产的绝大部分。今天，差不多有一万八千个家庭（也就是该地人口的总数）仍然受雇在这片一万五千公顷的土地上劳作。为了在国会中成为这些人的代理人，这位王子在积极拉拢“他的”家人为其投票。当时为这位王子工作的该地产代理人做出了以下无可挑剔的关于自由的陈述：“自然，没有人会被强迫投王子的票，同样地，也没有人能强迫王子让不为其投票的人继续在他的土地上工作。这是一个任何人都真正自由的时代，你们是自由的，王子也是。”这一关于“自由”原则的宣言在这些小农中产生了普遍的却是可以理解的惊恐。因为很容易猜到，该王子是我们国家这个地方人们最憎恶的人。

——Ignazio Silone, The God That Failed, 1949

7.根据《第三帝国社会史》的作者格伦伯格所说，纳粹出版商曾经寄给那些取消订阅的德国人这样的公告：“我们的报纸当然值得每一位德国人的支持。我们会继续寄报纸给你，但愿你不会希望取消订阅带来的不幸后果发生在你的身上。”

8.在《欧洲睡觉的时候：激进伊斯兰是如何从内部摧毁西方的》(2006)一书中，布鲁斯·鲍尔(Bruce Bawer)主张：欧洲对（伊斯兰）集权主义思想让步，也就是在“损害其自由的精神”，他写到，政治上的正确性阻止了欧洲的自我保护，导致了它“慢慢转向专制、进入自我毁灭的过程以及其对让步进行回应的倾向”。《经济学家》杂

志，一个针对这本书的评论指出，鲍尔先生“撒网太过广泛，削弱了其论证”，另一位评论者阿莱夫(Imam Fatih Alev)说鲍尔“认为在西方价值和伊斯兰价值之间存在巨大的差别，这是一个强行构造出来的观点”。

——“Clash Between European and Islamic Views,in Books,”
The New York Times,8 February 2007

9.要绝对地知道不存在上帝，就必须拥有无限的知识。但是拥有无限知识，就必定是上帝。不可能同时是上帝和无神论者。所以无神论者无法证明上帝不存在。

——“Argument Against Atheism,”
http://aaron_mp.tripod.com/id2.html(2007)

10.当我们在论证中达到这个要点时，每个人都看到了正义的定义完全颠覆了，特拉西马库斯，不是回答我，而是说：“告诉我，苏格拉底，你有护士吗？”

“当你应该回答我时，”我说，“你为什么问这样的问题？”

“因为她让你伤心地哭泣，而从不为你擦掉鼻涕；她甚至没有教你怎样从羊群中认出牧羊人来。”

——Plato,The Republic

11.我也承认对有些人而言，即便是外部世界的真实性也是一个严肃的问题。我的回答是，我不与他们交谈，我所预设的读者是有基本理性的。

——Paul Feyerabend, “Materialism and the Mind-Body Problem,” The Review of Metaphysics,1963

12.著名的刑事辩护律师克莱伦斯·丹诺(Clarence Darrow)这样开始他在陪审团之前的精巧辩词：

你们老百姓都认为我们城市人很狡猾，但是我们城市人认为你们农民都很狡猾。如果是在交易中，我一定不会相信你们中的任何一个，因为你们一定会敲诈我。但是如果说到对陷入困境中的人的同情心，我会更相信你们老百姓，因为你们更了解人、与朋友更亲密。

——Irving Stone, Clarence Darrow for the Defense, 1943

13. 1996年，一个叫“保护动物”的国际组织对旧金山的华人市场上买卖活体或宰杀动物的行为表示了抗议。将这一抱怨带到该城市动物福利委员会的帕特里西娅·布里格斯(Patricia Briggs)说道：“甲壳动物的时代正在到来，你会认为人们不关心龙虾是因为它们外表木讷平常，没有毛茸茸也一点都不可爱，更不会发出美妙的声音。但是你一定惊异于有那么多人在乎它们。”阿斯特拉·坤(Astella Kung)经营一家“明记猎鸟”店，专门卖活家禽。他对这一抱怨做出了如下回应：“无家可归的人呢？为什么这些关心动物的人不用他们的精力去关心这些没有地方住、正在挨饿的人？”

——“Cuisine Raises Debate on Cruelty and Culture,” The New York Times, 26 August 1996

14. 美国农业部有一个为烟草生产商牟利的价格支持计划，其规则限制了可种植的烟草数量，由此保证了高昂的烟草价格。同样是这些生产商又转而反对消费者健康规则。有何理由？一个分析指出：

价格支持规则的拥护者，认为政府调节是独裁政府的一种不合理干预，损害经济发展，并以此为理由反对消费者健康规则。这是理性人望而却步的推理逻辑。

——A.L. Fritschler, Smoking and Politics (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1983)

15. 第一次世界大战中，英国政府故意用卡通画激起了民众的反德情绪，其中一幅卡通画如下：

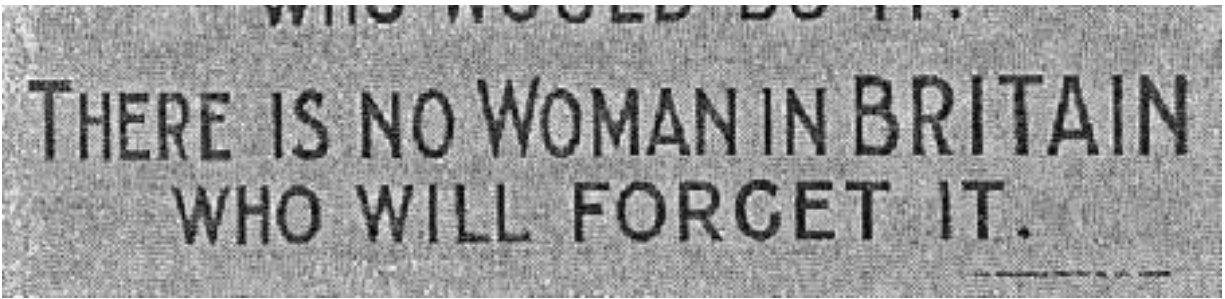
RED CROSS OR IRON CROSS?



WOUNDED AND A PRISONER
OUR SOLDIER CRIES FOR WATER.

THE GERMAN "SISTER"
POURS IT ON THE GROUND BEFORE HIS EYES.

THERE IS NO WOMAN IN BRITAIN
WHO WOULD DO IT



Source: Wilson, David (20th century). The Bridgeman Art Library International Private Collection / The Bridgeman Art Library.

B. 一些人认为下列每段都可进行合理的批判，因为他们得出的结论是每段都包含一个谬误；但每段也都会得到一些人的辩护，因为他们否认其论证是谬误。探讨每个论证的优缺点，并解释它为什么包含或不包含一个相干谬误。

1. 在近来的一次股东会议上，通用电气公司主席杰克·韦尔奇受到了一名修女的挑战。她论证说，清理哈德逊河是通用电气的责任，很多年来通用电气工厂的污染都允许堆积在那里。韦尔奇面无表情地否认了公司的责任，他说：“你必须终止这个谈话。为了上帝，你要站在真理的一方。”

——Elizabeth Kolbert, “The River,” *The New Yorker*, 4 December 2000

2. 众所周知，性别女权运动不可能证明有错：它咀嚼和消化所有的反面证据，并将它变为正面证据。事实上，大多数人，包括大多数女性，都没有看到普遍而顽固的男性权力体系，这只能说明，他们是如何彻底地被社会化，以延续这种体系的。拒绝性别女权主义观点的女性越多，就越能证明她们受男性中心主义体系的束缚。对于那些认为性别体系无处不在的人，没有什么能反驳掉这种观点。

——Christina Sommers, *Proceedings of the American Philosophical Association*, June 1992

3.当美国独立革命刚开始显露出苗头时，一些美国人寻求与英格兰和解，托马斯·潘恩强烈反对。他在《常识》(Common Sense,1776)中写道：

所有那些支持和解信条的人都可以包括在下列描述中：不為人信任的逐利者，看不出问题的软弱者，不愿看问题的偏见者，以及某些中间派，他们认为欧洲世界比想象的更好。最后一类人，他们故意判断失当，比起其他三种人，他们将是这个大陆更多灾难的原因。

4.“但是，我观察，”克里安提斯说，“关于你，斐洛，以及所有想入非非的怀疑论者，你们的信条和实践像与最深奥的理论观相冲突一样，也与日常生活行为相冲突。”

——David Hume, Dialogue Concerning Natural Religion, 1779

5.一条来自全国教育协会(NEA)的新闻稿，以下列叙述开始。
“NEA的一个调查表明，美国教师把班级较小看作工作做得较好的最关键因素。”……但是，当然，NEA感兴趣的是学校有尽可能多的教师。例如，在一个有3000名学生、每班分配30名学生的学校体系中，教师大约应有100人。但是，如果班级规模改变为25人，那么教师的总人数就应上升为120人。在学生注册人数下降时，那是保持公学薪水名册上教师人数的一种方式……

不幸的是，享有专业威望的组织NEA竟是如此自私。

——Cynthia Parsons, Christian Science Monitor Service

6.我向一切听见这书上预言的作见证，若有人在这预言上加添什么，神必将写在这书上的灾祸加在他身上。这书上的预言，若有人删去什么，神必从这书上所写的生命树，和圣城，删去他的分。

——Revelation 22:1819

7.阿尼图斯：“苏格拉底，我认为你太好讲人的罪恶了：如果你接受我的劝告，我建议你小心点。或许，做对人们有害的事比做对他

们有利的事更难，这样的城市并不存在；当然，雅典也是如此，我认为你知道这一点。”

——Plato,Meno

8.希腊历史学家修昔底德在他的《伯罗奔尼撒战争史》中，对于雅典人呼吁米洛斯小岛的代表加入雅典反对斯巴达的战争，给出了如下说明：

我们知道，你们也知道，在人类自然本性的逻辑中，权利只有在权力平衡之处才会被考虑，而力量决定着强者告诫和弱者让步的内容.....你们最强大的武器就是希望——至今还没有实现，但是，武器在你们手中却有点不足以抵抗已经计划入侵你们的军队.....这表明你们正在为自己的国家做出决定，而国家的命运就悬系于一个或对或错的决定。

9.在那本令人悲伤的《幻想的未来》一书中，弗洛伊德博士（他自己也是欧洲资产阶级最近的大理论家之一），简单清晰地阐述了对当今博学者来说宗教信仰的不可能性。

——John Strachey,The Coming Struggle for Power,1933

10.对任何革命者来说，一个经典诘问往往是“你的替代方案是什么？”但即便你能够给质问者提供一种方案，他也不见得会采纳；在大多数情况下，他并不真心想知道这个方案。

——Shulamith Firestone,The Dialectic of Sex:The Case for
Feminist Revolution,1970